

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1764/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
พลตำรวจ สมัคร สุขชาติ โสธร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

จำเลยมีอาชีพขับรถยนต์สามล้อรับจ้าง บ. กับพวกจะว่าจ้างรถของจำเลยให้ไปส่ง แต่ได้เกิดโต้เถียง กับจำเลย บ. ได้ตบท้ายทอยจำเลยทำให้จำเลยโกรธ จำเลยขับรถยนต์สามล้อออกไปห่าง 40 เมตรแล้ว แต่กลับไปหยุดรถแล้วลงจากรถเอาอาวุธปืนสั้นเดิน เข้าไปหา บ. กับพวกแล้วยิง บ. 2 นัด จากนั้นจำเลยวิ่งหนีไปที่รถยนต์สามล้อของจำเลยผู้ตายและ บ. กับพวกวิ่งตามไปโดยไม่มีอาวุธ จำเลยยิงปืนมาอีก 2 นัด ถูกผู้ตายล้มลงถึงแก่ความตายเช่นนี้เหตุที่จำเลยถูก บ. ตบ ท้ายทอยและการถกเถียง ได้สิ้นสุดกันไปแล้ว จำเลยก็ได้ขับรถออกไปห่างไกลจนไม่มีภยันตรายแล้ว การที่จำเลยย้อนกลับมาโดยมีอาวุธปืนติดมือมาด้วยแสดงให้เห็นว่าจำเลยตั้งใจมาทำร้าย บ. กับพวกเนื่องจากมีสาเหตุกันมาก่อน การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจึงเป็นการฆ่าผู้ตายโดยเจตนา จำเลยเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นเองจะอ้างว่ากระทำไปโดยเป็นการป้องกันหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีและพกพาอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยมิได้รับอนุญาตและได้ใช้อาวุธปืนยิงนายประยูร มณีโชติหลายนัดโดยเจตนาฆ่า เป็นเหตุให้นายประยูร

ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน ขลยมาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เรียงกระทงลงโทษ ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 8 เดือนปรับ 2,000 บาท ฐานพาอาวุธปืน จำคุก 6 เดือนและปรับ 1,000 บาทรวมจำคุก 1 ปี 2 เดือนและปรับ 3,000 บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและกำลังเป็นนักศึกษา เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพบเมืองดี โทษจำคุกให้รอไว้ 1 ปี ส่วนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาให้ยกฟ้อง ปืนของกลางให้คืนเจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 18 ปี ปืนของกลางริบและไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลยและไม่ลงโทษปรับ รวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุกจำเลย 19 ปี 2 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เกี่ยวกับเรื่องที่จำเลยยิงนายประยูรผู้ตายนั้นโจทก์มีนายอภิวัฒน์ ดวงหิรัญ และนางพรทิวา บุญอำพลเป็นประจักษ์พยานเบิกความสอดคล้องต้องกันว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุเมื่อพยานทั้งสองขึ้นรถยนต์สามล้อที่จำเลยเป็นคนขับแล้ว แต่นายเบิ้มยังไม่ขึ้นรถเพราะรอคนไปเอาบัตรประจำตัวพลทหารนิทัศน์ จำเลยก็ไม่พอใจและขับเคลื่อนรถไปบ้าง ทำให้นายเบิ้มไม่พอใจและต่อว่าจำเลย จึงได้ถกเถียงกันขึ้น นายเบิ้มบอกให้พยานทั้งสองลงจากรถ และนายเบิ้มได้ตบ

ท้ายทอยจำเลยทำให้จำเลยโกรธ จำเลยขับรถยนต์สามล้อออกไปห่าง 40 เมตรแล้ว
แต่กลับไปหยุดรถแล้วลงจากรถเอาอาวุธปืนสั้นของกลางถือไว้หลังซ่อนมาข้างหลัง
จำเลยเดินเข้าไปหานายเบิ้มกับพวกแล้วจำเลยยิงนายเบิ้ม 2 นัด ขณะที่จำเลยอยู่
ห่างจากนายเบิ้มนายประมาณ 10 เมตร แล้วจำเลยวิ่งหนีไปที่รถยนต์สามล้อของ
จำเลยนายเบิ้มวิ่งตามจำเลยไป พยานทั้งสองก็วิ่งตามนายเบิ้มไปด้วย ตอนนั้นนาย
อภิวัดณ์เบิกความว่า พอดีมีนายประยูรผู้ตายเดินออกมาจากซอยมัสยิดซึ่งอยู่ข้าง
หน้านายเบิ้ม ผู้ตายก็วิ่งไปข้างหน้า นายเบิ้มวิ่งตามหลัง จำเลยยิงปืนมาอีก 2 นัด
กระสุนปืนถูกผู้ตายล้มลง แล้วจำเลยวิ่งขึ้นรถยนต์สองแถวรับจ้างหลบหนีไป เห็นว่า
นายอภิวัดณ์และนางพรทิพาประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับ
จำเลย เป็นผู้โดยสารที่จะขึ้นรถยนต์สามล้อรับจ้างที่จำเลยขับเพื่อจะไปสถานี
ตำรวจนครบาลสำหรับพยานทั้งสองเบิกความตรงไปตรงมาไม่มีข้อพิรุธว่าจะกลั่น
แกล้งปรักปรำจำเลยแต่อย่างใด มีน้ำหนักเชื่อว่าเบิกความไปตามความจริงตามที่รู้
เห็น นายอภิวัดณ์และนางพรทิพาดำเนินยืนยันว่าผู้ตายนายเบิ้ม และพยานทั้งสอง
ไม่มีอาวุธใด ๆ เห็นว่าหากผู้ตายมีระเบิดมือและจะขว้างเข้าใส่จำเลยดังที่จำเลยกล่าว
อ้าง ก็น่าที่จะมีระเบิดมือตกอยู่ในที่เกิดเหตุและพนักงานสอบสวนซึ่งไปดูที่เกิดเหตุ
ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งหลังเกิดเหตุ ก็น่าที่จะพบระเบิดมือและบันทึกไว้ในบันทึก
การตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.5 เมื่อไม่มีบันทึกไว้ก็แสดงว่าไม่มีระเบิด
มือตกอยู่ในที่เกิดเหตุ ข้ออ้างของจำเลยจึงเลื่อนลอยไม่มีน้ำหนักรับฟังไม่ได้ เชื่อว่าผู้
ตายวิ่งตามจำเลยไปโดยไม่มีอาวุธติดตัว เหตุที่ผู้ตาย นายเบิ้ม นายอภิวัดณ์ และนาง
พรทิพาริงไล่ติดตามจำเลยก็เนื่องจากจำเลยเป็นผู้กลับมาก่อเหตุขึ้นอีก เพราะเหตุที่
จำเลยถูกนายเบิ้มตบท้ายทอยและการถกเถียงได้สิ้นสุดกันไปแล้วโดยจำเลยได้ขับ
รถออกไปจากนายเบิ้มและนายเบิ้มกับนายอภิวัดณ์และนางพรทิพาทกลงใจไม่ไปรุด
จำเลยและนายเบิ้มไม่ไปสถานีตำรวจนครบาลสำหรับ ส่วนจำเลยก็ขับรถออกไปห่าง
ไกลจนไม่มีภยันตรายแล้วและจอดรถที่หน้าธนาคารกสิกรไทย จำกัดสาขาลองซาน

ห่างจากนายเบิ้มกับพวกประมาณ 40 เมตร แล้วจำเลยย้อนกลับมาก่อเหตุอีกโดยมีอาวุธปืนสั้นติดมือมาด้วยเมื่อจำเลยยิงปืนเข้าใส่กลุ่มนายเบิ้มกับพวก 2 นัด จึงเป็นเหตุให้กลุ่มนายเบิ้มกับพวกพากันวิ่งไล่ติดตามจำเลยไป ซึ่งเป็นเวลากะทันหันห็นย้อมไม่มีเวลาหาอาวุธติดมือได้ในขณะนั้น เชื่อว่านายเบิ้มกับพวกไม่มีอาวุธตามที่ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความ ดังนี้ข้อที่จำเลยอ้างว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อเป็นการป้องกันตัวไม่ให้ผู้ตายกับพวกเข้ามาทำร้ายนั้นฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยย้อนกลับมาโดยมีอาวุธปืนติดมือมาด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าจำเลยตั้งใจมาทำร้ายนายเบิ้มกับพวกเนื่องจากมีสาเหตุกันมาก่อน เช่นนี้การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจึงเป็นการฆ่าผู้ตายโดยเจตนาจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุขึ้นเองจะอ้างว่ากระทำไปโดยเป็นการป้องกันตัวหาได้ไม่ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคง พยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 นั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ธิบของปีนและปลอกกระสุนปีนของกลางเสียด้วย".

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ